

Vertrag über virtuelle Optionen (VSOP)

zwischen der Nordwind Robotics GmbH (die „Gesellschaft“) und Frau Erika Musterfrau (die „Begünstigte“) — synthetisches Demonstrationsdokument.

Präambel

Die Gesellschaft möchte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am wirtschaftlichen Erfolg beteiligen, ohne ihnen gesellschaftsrechtliche Beteiligungen einzuräumen. Zu diesem Zweck hat die Gesellschafterversammlung einen Virtual Stock Option Plan beschlossen. Virtuelle Optionen gewähren keinen Anspruch auf Geschäftsanteile, Stimmrechte oder Dividenden, sondern ausschließlich einen schuldrechtlichen Zahlungsanspruch nach Maßgabe dieses Vertrages.

§ 1 Gewährung virtueller Optionen

Die Gesellschaft gewährt der Begünstigten 12.000 virtuelle Optionen. Jede virtuelle Option bezieht sich rechnerisch auf einen fiktiven Geschäftsanteil im Nennbetrag von 1,00 Euro. Der Basispreis je virtueller Option beträgt 1,20 Euro und entspricht dem Verkehrswert eines fiktiven Anteils zum Zeitpunkt der Gewährung.

§ 2 Vesting und Cliff

Die virtuellen Optionen vesten über einen Zeitraum von 48 Monaten ab dem 1. Oktober 2026 (der „Vestingbeginn“). Vor Ablauf von zwölf Monaten ab Vestingbeginn vestet keine Option (das „Cliff“). Mit Ablauf des Cliffs gelten 25 % der Optionen als gevestet; die übrigen Optionen vesten anschließend in 36 gleichen monatlichen Raten. Bei Beendigung des Anstellungsverhältnisses endet das Vesting mit dem letzten Tag der Beschäftigung.

§ 3 Verfall bei Ausscheiden

Die Behandlung gevesteter und nicht gevesteter Optionen bei Ausscheiden der Begünstigten richtet sich nach der Leaver-Regelung in Anlage 1. Nicht gevestete Optionen verfallen in jedem Fall entschädigungslos.

§ 4 Exit-Ereignis

Ein „Exit-Ereignis“ ist ausschließlich (a) die Veräußerung von mehr als 50 % der Geschäftsanteile der Gesellschaft an einen Dritten in einer oder mehreren zusammenhängenden Transaktionen, (b) die Veräußerung aller oder im Wesentlichen aller Vermögensgegenstände der Gesellschaft oder (c) ein Börsengang der Gesellschaft. Eine Finanzierungsrunde, Umwandlung, Verschmelzung zur Aufnahme durch eine Konzerngesellschaft oder ein Gesellschafterwechsel unterhalb der Schwelle nach lit. (a) ist kein Exit-Ereignis.

§ 5 Zahlungsanspruch nur bei Exit

Ein Zahlungsanspruch der Begünstigten entsteht ausschließlich bei Eintritt eines Exit-Ereignisses während des laufenden Anstellungsverhältnisses oder innerhalb von zwölf Monaten nach dessen Beendigung als Good Leaver. Ob ein Exit-Ereignis vorliegt und zu welchem Zeitpunkt Zahlungen fällig werden, entscheidet die Geschäftsführung mit Zustimmung des Beirats nach billigem Ermessen. Ein Anspruch auf laufende Zahlungen, Dividenden oder sonstige Ausschüttungen außerhalb eines Exit-Ereignisses besteht nicht.

§ 6 Höhe des Zahlungsanspruchs

Im Fall eines Exit-Ereignisses erhält die Begünstigte je gevesteter virtueller Option einen Betrag in Höhe der Differenz zwischen dem auf einen fiktiven Anteil entfallenden Exiterlös und dem Basispreis, abzüglich etwaiger Transaktionskosten, Steuern und Abgaben, die auf Ebene der Gesellschaft anfallen. Der Exiterlös je fiktivem Anteil wird unter Berücksichtigung sämtlicher Liquidationspräferenzen, Verwässerungen und sonstiger Vorabansprüche der Gesellschafter berechnet, wie sie im Zeitpunkt des Exit-Ereignisses bestehen.

§ 7 Ausübung, Abwicklung und Verwässerungsschutz

Die Abwicklung des Zahlungsanspruchs erfolgt ausschließlich in Geld; ein Anspruch auf Lieferung von Geschäftsanteilen besteht unter keinen Umständen. Die Gesellschaft ist berechtigt, den Zahlungsanspruch ganz oder teilweise durch eine Konzerngesellschaft oder durch den Erwerber im Rahmen des Exit-Ereignisses erfüllen zu lassen. Die Begünstigte ist verpflichtet, an der Abwicklung des Exit-Ereignisses in zumutbarem Umfang mitzuwirken, insbesondere sämtliche Erklärungen abzugeben, die für die Durchführung der Transaktion erforderlich oder zweckmäßig sind, und auf Verlangen des Erwerbers marktübliche Verzichts- und Freistellungserklärungen abzugeben, soweit dadurch ihre wirtschaftliche Position aus diesem Vertrag nicht wesentlich beeinträchtigt wird.

Zahlungen werden fällig, sobald und soweit der Gesellschaft oder den veräußernden Gesellschaftern der Exiterlös tatsächlich zufließt. Bei gestundeten, bedingten oder in mehreren Tranchen fließenden Kaufpreisbestandteilen, insbesondere Earn-out-Zahlungen, Escrow-Beträgen und Holdbacks, entsteht der anteilige Zahlungsanspruch der Begünstigten jeweils erst mit dem tatsächlichen Zufluss des jeweiligen Kaufpreisbestandteils und nur in dem Verhältnis, in dem dieser Bestandteil zum Gesamterlös steht. Die Gesellschaft wird die Begünstigte über den Eintritt und die Struktur eines Exit-Ereignisses sowie über die voraussichtlichen Auszahlungszeitpunkte in Textform unterrichten, soweit dem keine Vertraulichkeitsverpflichtungen entgegenstehen.

Werden nach dem Gewährungszeitpunkt neue Geschäftsanteile ausgegeben, Kapitalerhöhungen durchgeführt, Anteile geteilt oder zusammengelegt oder vergleichbare Kapitalmaßnahmen vorgenommen, so wird die Anzahl der virtuellen Optionen oder der Basispreis nach billigem Ermessen der Geschäftsführung so angepasst, dass die wirtschaftliche Position der Begünstigten im Verhältnis zu den Gesellschaftern weder verbessert noch verschlechtert wird. Eine Anpassung wegen der Ausgabe neuer Anteile im Rahmen von Finanzierungsrunden zu marktüblichen Konditionen, wegen der Einräumung weiterer virtueller Optionen an andere Begünstigte oder wegen der Schaffung oder Aufstockung eines Mitarbeiterbeteiligungspools findet nicht statt; die hiermit verbundene wirtschaftliche Verwässerung trägt die Begünstigte wie ein Gesellschafter.

Die Geltendmachung des Zahlungsanspruchs setzt voraus, dass die Begünstigte der Gesellschaft innerhalb einer Frist von sechs Wochen nach Zugang der Unterrichtung über das Exit-Ereignis in Textform bestätigt, dass sie ihre Ansprüche aus diesem Vertrag geltend macht, und dabei ihre Bankverbindung sowie die für die steuerliche Abwicklung erforderlichen Angaben mitteilt. Versäumt die Begünstigte diese Frist, ist die Gesellschaft berechtigt, die Auszahlung bis zur Nachholung der Mitwirkung zurückzuhalten; Verzugszinsen fallen für den Zeitraum der unterlassenen Mitwirkung nicht an. Auf die Zahlungen werden Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge einbehalten, soweit gesetzlich vorgeschrieben; die steuerliche Behandlung beim Zufluss ist allein Sache der Begünstigten, und die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr für eine bestimmte steuerliche Einordnung.

Sämtliche Ansprüche aus diesem Vertrag sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Gesellschaft weder abtretbar noch verpfändbar noch sonst übertragbar; § 613a BGB bleibt unberührt. Im Fall des Todes der Begünstigten gehen bereits entstandene, aber noch nicht erfüllte Zahlungsansprüche auf die Erben über; im Übrigen verfallen gevestete Optionen mit dem Tod nicht, sondern werden im Fall eines späteren Exit-Ereignisses zugunsten der Erben abgewickelt, während das weitere Vesting mit dem Todestag endet. Die Gesellschaft ist berechtigt, diesen Plan mit Wirkung für die Zukunft zu ändern oder aufzuheben, soweit dadurch bereits gevestete Optionen nicht ohne Zustimmung der Begünstigten wirtschaftlich entwertet werden.

Die virtuellen Optionen werden ausschließlich im Hinblick auf das bestehende Anstellungsverhältnis gewährt und stellen keine Vergütung für bereits geleistete Dienste dar. Sie begründen weder einen Anspruch auf künftige Gewährungen noch eine betriebliche Übung, und sie bleiben bei der Berechnung sämtlicher anstellungsvertraglicher oder gesetzlicher Ansprüche außer Betracht, insbesondere bei der Berechnung von Karenzentschädigungen, Abfindungen, Urlaubs- oder Entgeltfortzahlungsansprüchen sowie betrieblicher Altersversorgung. Ein Ausgleichs- oder Entschädigungsanspruch wegen des Verfalls virtueller Optionen bei Beendigung des Anstellungsverhältnisses besteht nicht; dies gilt auch, wenn die Beendigung in zeitlicher Nähe zu einem Exit-Ereignis erfolgt, dessen Eintritt zum Zeitpunkt der Beendigung bereits absehbar war.

Die Begünstigte verpflichtet sich, Bestand, Umfang und Konditionen der ihr gewährten virtuellen Optionen vertraulich zu behandeln und Dritten gegenüber nicht offenzulegen, ausgenommen gegenüber Ehegatten, Steuerberatern und Rechtsanwälten, die ihrerseits zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, sowie soweit eine Offenlegung gesetzlich vorgeschrieben ist. Informations- und Auskunftsrechte hinsichtlich der wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft stehen der Begünstigten aus diesem Vertrag nicht zu; insbesondere begründet dieser Vertrag keine Einsichtsrechte in Bücher, Gesellschafterlisten, Gesellschafterbeschlüsse oder Bewertungsunterlagen. Die Gesellschaft wird der Begünstigten auf Verlangen einmal jährlich in Textform den aktuellen Stand ihrer gevesteten und nicht gevesteten Optionen mitteilen.

§ 8 Schlussbestimmungen

Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist Berlin. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, so gilt anstelle der unwirksamen Bestimmung diejenige wirksame Regelung, die dem wirtschaftlich Gewollten am nächsten kommt.

Anlage 1 Leaver-Regelung

Diese Anlage regelt die Behandlung virtueller Optionen bei Beendigung des Anstellungsverhältnisses. Sie ist integraler Bestandteil des VSOP-Vertrages.

1. Begriffsbestimmungen

„Good Leaver“ ist die Begünstigte, wenn das Anstellungsverhältnis durch die Gesellschaft ohne wichtigen Grund gekündigt wird, wenn es wegen dauerhafter Erwerbsunfähigkeit oder durch Tod endet oder wenn es durch Erreichen der Regelaltersgrenze endet. „Bad Leaver“ ist die Begünstigte in allen übrigen Fällen, insbesondere bei Eigenkündigung der Begünstigten gleich aus welchem Grund, bei außerordentlicher Kündigung durch die Gesellschaft aus wichtigem Grund sowie bei einvernehmlicher Aufhebung auf Veranlassung der Begünstigten.

2. Rechtsfolgen

Die Rechtsfolgen des Ausscheidens ergeben sich aus der folgenden Übersicht.

Konstellation	Gevestete Optionen	Nicht gevestete Optionen
Good Leaver	bleiben bestehen und werden bei einem Exit-Ereignis abgewickelt	verfallen entschädigungslos
Bad Leaver	verfallen vollständig und entschädigungslos	verfallen entschädigungslos

2.1 Härtefallklausel

Die Geschäftsführung kann mit Zustimmung des Beirats in begründeten Härtefällen nach freiem Ermessen von der Einordnung als Bad Leaver absehen. Ein Anspruch der Begünstigten auf eine solche Entscheidung besteht nicht.

2.2 Rückzahlung

Wurden nach einem Exit-Ereignis Zahlungen auf Optionen geleistet, die nach dieser Anlage verfallen wären, sind die entsprechenden Beträge auf erstes Anfordern an die Gesellschaft zurückzuzahlen.

3. Verwässerung im Pool

Der Gesamtumfang des virtuellen Optionspools beträgt zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 10 % des rechnerischen Stammkapitals. Eine Aufstockung des Pools begründet keinen Anspruch auf zusätzliche Optionen und keinen Anpassungsanspruch nach § 7 des Hauptvertrages.